

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 742 - 743/2533

บริษัทนครราชสีมามี จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

บริษัทนครราชสีมามี จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ หากให้บังคับคดีในระหว่างนี้ โจทก์จะได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 146)คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาพิพากษารวมกัน

ระหว่างการพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องนายอุดมกันทะยูวะ จำเลยที่ 3 ในคดีแรก ศาลภาษีอากรกลางอนุญาต

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้า เลขที่ 303230/1173-76 ลงวันที่31 กรกฎาคม 2527 และแบบแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ 3032201074-77 ลงวันที่ 15 มกราคม 2528 เลขที่ 3032201187ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 เลขที่ 3032201277 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน2530 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฉบับเลขที่ 4-6/2530ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 และเลขที่ 16/2531 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2531

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 144แผ่นที่ 3, แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไร
จึงไม่มีอะไรจะทะเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไร
จึงไม่มีอะไรจะทะเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>